40h

GUIA PRÁTICO · EC 141/2026

Fim da escala 6x1: o que a sua empresa precisa decidir antes de dezembro.

Jornada, escalas, folha de pagamento e normas coletivas à luz da Emenda Constitucional nº 141/2026. Um guia da BGL Advogados para empresários e gestores.

DRA. CECÍLIA GALVÃO · SÓCIA · OAB/GO 72.929

APRESENTAÇÃO

A mudança já está na Constituição. A adequação, ainda não.

A Emenda Constitucional nº 141/2026 foi publicada em 16 de outubro de 2026 e alterou o art. 7º da Constituição Federal. A jornada máxima passa a ser de 8 horas diárias e 40 horas semanais, o repouso semanal remunerado passa a ser de dois dias e nenhuma dessas mudanças admite redução de salário.

Para a empresa, a emenda não se resolve com a troca de um horário. Ela alcança os contratos em vigor, retira efeito de cláusulas coletivas incompatíveis, altera o custo da hora trabalhada e exige que escalas, controle de ponto e folha de pagamento estejam alinhados a partir de 16 de dezembro de 2026.

Este guia foi preparado para quem decide. Ele organiza o que mudou, aponta os trechos da transição que mais geram leituras equivocadas e mostra onde o passivo trabalhista tende a se formar, para que a adequação seja conduzida com método, e não às pressas.

Dra. Cecília Galvão
Sócia · Empresarial e Trabalhista Empresarial · OAB/GO 72.929
Brito Galvão & Lopo Advogados

NOTA

Conteúdo informativo, elaborado a partir do texto da Emenda Constitucional nº 141/2026, publicada no Diário Oficial da União em 16 de outubro de 2026, e atualizado em 12 de novembro de 2026. A aplicação das regras depende da categoria profissional, da norma coletiva vigente e da realidade de cada empresa, e não substitui a análise jurídica do caso concreto.

RESPOSTA RÁPIDA O GUIA EM UMA PÁGINA

A partir de 16 de dezembro de 2026, o empregado passa a ter dois dias de repouso por semana e a jornada não pode ultrapassar 42 horas semanais. Em 16 de dezembro de 2027, o teto cai para 40 horas.

Como 42 horas distribuídas em cinco dias exigem jornada diária acima de 8 horas, essa etapa intermediária depende de norma coletiva. Sem ela, a leitura prudente é operar com 40 horas desde dezembro de 2026. O salário não pode ser reduzido, nem mesmo de forma proporcional.

SUMÁRIO

01 O que a Emenda mudou 04

02 O calendário da transição 05

03 A norma coletiva da sua categoria 06

04 Folha de pagamento e custo da hora 07

05 Escalas, plantões e domingos 08

06 Quem fica fora ou segue regra própria 09

07 Onde o passivo trabalhista se forma 10

08 Checklist de adequação 11

09 Como a BGL conduz a adequação 12

CAPÍTULO 01

O que a Emenda mudou

A Emenda Constitucional nº 141/2026 altera o art. 7º da Constituição em quatro pontos que interessam diretamente à gestão de pessoas da sua empresa.

8h · 40h

Novo limite de jornada

Jornada normal de até 8 horas diárias e 40 semanais. Compensação de horários e redução da jornada seguem possíveis por norma coletiva.

2 dias

Repouso semanal remunerado

Dois dias de repouso por semana, um deles preferencialmente aos domingos. A escala 6×1 deixa de ser compatível com a regra geral.

Salário

Irredutibilidade reforçada

Vedada a redução salarial nominal, proporcional ou de qualquer outra espécie, com garantia expressa aos pisos salariais.

Hoje

Contratos em vigor

As novas regras alcançam os contratos de trabalho já existentes, independentemente da celebração de novo contrato.

O texto vai além da jornada

A emenda também cria um regime compensatório excepcional por norma coletiva, prevê regra própria para empregados de nível superior com alta remuneração, autoriza medidas transitórias para pequenos negócios e fixa prazo diferenciado para contratos com o Poder Público. Esses pontos são tratados nos capítulos seguintes.

A emenda não pede apenas menos horas. Pede que a empresa reorganize a forma como as horas são distribuídas, registradas e pagas.

CAPÍTULO 02

O calendário da transição

16/10/2026
PUBLICAÇÃO

Passam a valer as regras de irredutibilidade salarial, de empregados de alta remuneração e de contratos com o Poder Público.

16/12/2026
PRIMEIRA ETAPA

Limite de 42 horas semanais, dois dias de repouso e perda de efeito das cláusulas coletivas incompatíveis.

16/10/2027
CONTRATOS PÚBLICOS

Prazo máximo para aditamento dos contratos com a administração pública que envolvam mão de obra.

16/12/2027
ETAPA FINAL

Limite definitivo de 40 horas semanais para a duração normal do trabalho.

O ponto que exige atenção: as 42 horas

42 HORAS EM 5 DIAS	LIMITE CONSTITUCIONAL
8h24 por dia	**8h por dia**

Com dois dias de repouso, a semana passa a ter, em regra, cinco dias de trabalho. Distribuir 42 horas nesses cinco dias exige jornada diária de 8 horas e 24 minutos, acima do limite constitucional. A emenda admite essa ampliação diária durante a transição, mas a condiciona a convenção ou acordo coletivo de trabalho.

A etapa de 42 horas, portanto, não é automática para todas as empresas. Na leitura mais prudente, a empresa sem norma coletiva que trate da distribuição da jornada deve organizar suas escalas com 40 horas semanais já a partir de 16 de dezembro de 2026.

Dezembro não é o prazo para começar.
É a data em que o passivo começa.

CAPÍTULO 03

A convenção coletiva da sua categoria pode ter perdido efeito

Dois meses após a publicação da emenda, as cláusulas de convenções e acordos coletivos incompatíveis com as novas regras deixam de produzir efeitos. A regra alcança instrumentos já assinados e em plena vigência. Cláusulas que fixam jornada de 44 horas, escalas com um único dia de repouso ou compensações calculadas sobre o limite antigo precisam ser relidas antes de 16 de dezembro de 2026.

A empresa que se apoia na convenção para sustentar sua escala deve confirmar se a cláusula ainda se mantém. Uma cláusula sem efeito não protege a empresa em uma reclamação trabalhista.

A negociação coletiva passa a ser a principal ferramenta de flexibilidade

01 **Transição de 42 horas**

Durante o primeiro ano, convenção ou acordo coletivo pode ampliar a jornada diária para distribuir a carga semanal, desde que preservados os dois dias de repouso.

02 **Folgas distribuídas ao longo do mês**

Em caráter excepcional, a norma coletiva pode instituir regime compensatório que assegure a média de dois dias de repouso por semana no mês-calendário, com ao menos um dia de repouso em cada semana.

03 **Regimes diferenciados**

A emenda prevê que lei poderá disciplinar regimes especiais de jornada e repouso, sempre dentro dos limites constitucionais. Enquanto essa lei não existir, a análise parte da legislação vigente e do instrumento coletivo da categoria.

Para operações contínuas, com turnos ou picos sazonais, um acordo coletivo bem estruturado pode separar uma transição organizada de uma escala juridicamente frágil. O tempo de negociação com o sindicato precisa constar do planejamento.

CAPÍTULO 04

O salário fica. O custo da hora muda.

A emenda veda a redução salarial nominal, proporcional ou de qualquer outra espécie. O empregado passa a trabalhar menos horas pelo mesmo salário, o que eleva o valor de cada hora trabalhada e, com ele, o valor de toda hora extra.

ATÉ 15/12/2026	A PARTIR DE 16/12/2026	A PARTIR DE 16/12/2027
44 horas	**42 horas**	**40 horas**
Divisor 220	Divisor 210	Divisor 200
Valor-hora de referência	**Valor-hora cerca de 4,8% maior**	**Valor-hora 10% maior**

Divisor aplicado ao salário do empregado mensalista para apurar o valor da hora, conforme a jornada semanal. Variação calculada em relação à jornada de 44 horas, com o mesmo salário.

Horas extras

Toda hora que ultrapassar o novo limite, sem compensação válida, é hora extra, com adicional mínimo de 50% calculado sobre um valor-hora maior. A conta muda já na primeira etapa.

Empregados horistas

Para quem recebe por hora, manter o salário com menos horas exige reajustar o valor-hora. Reduzir as horas sem esse ajuste configura a redução proporcional vedada pela emenda.

Compensações indiretas

Suprimir gratificações, adicionais habituais ou benefícios para absorver o custo da nova jornada tende a ser lido como redução salarial de outra espécie. O ajuste de custo precisa seguir outros caminhos.

Pisos salariais

A garantia alcança de forma expressa os pisos salariais, que não podem ser recalculados para baixo em razão da redução da jornada.

CAPÍTULO 05

Escalas, plantões e domingos

A escala 6×1 deixa de ser a regra

A partir de 16 de dezembro de 2026, o padrão passa a ser de cinco dias de trabalho e dois de repouso. A distribuição desigual das folgas ao longo do mês só é admitida por norma coletiva, nos limites do regime compensatório previsto na emenda.

Escala 12×36

A emenda não revogou o art. 59-A da CLT, que fundamenta a escala 12×36. O que muda é o teto semanal, e o resultado depende de um detalhe que muitas empresas tratam como formalidade: o intervalo para repouso e alimentação.

INTERVALO CONCEDIDO

38,5 h por semana

Média dentro dos limites de 42 e de 40 horas.

INTERVALO INDENIZADO

42 h por semana

Cabe na primeira etapa e ultrapassa o teto de 40 horas a partir de 16/12/2027.

A forma de aferir o limite nas semanas com quatro plantões ainda não foi definida pela jurisprudência. Empresas de vigilância, portaria, saúde e turnos contínuos devem revisar o modelo antes da etapa final.

Trabalho aos domingos

Um dos dois dias de repouso deve coincidir, preferencialmente, com o domingo. No comércio, a lei já exige que o repouso recaia no domingo ao menos uma vez a cada três semanas. Para as empregadas, o art. 386 da CLT impõe escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical, entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho também para o comércio e mantido pelo Supremo Tribunal Federal. A escala que ignora essa regra expõe a empresa ao pagamento em dobro dos domingos trabalhados.

CAPÍTULO 06

Quem fica fora ou segue regra própria

Empregado de nível superior com alta remuneração

2,5 × TETO DO RGPS
≈ R$ 21,2 mil

Para o empregado com diploma de nível superior e remuneração mensal igual ou superior a duas vezes e meia o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, não se aplicam as regras de duração do trabalho e de controle de jornada, salvo por liberalidade do empregador ou previsão em norma coletiva. Os dois dias de repouso continuam assegurados. A regra exige os dois requisitos ao mesmo tempo e não alcança empregados públicos.

Jornadas de 40 horas ou menos

Empresas que já praticam jornada igual ou inferior a 40 horas semanais não precisam reduzi-la proporcionalmente. Ainda assim, devem garantir os dois dias de repouso a partir de 16 de dezembro de 2026.

Microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte

A emenda autoriza lei complementar a criar medidas transitórias para reduzir o impacto sobre pequenos negócios, condicionadas à manutenção dos níveis de emprego. Até a atualização deste guia, essas medidas não estavam definidas em lei. Enquanto não estiverem, as regras gerais da emenda se aplicam também a esses negócios.

Empresas com contratos com o Poder Público

Nos contratos com a administração pública que envolvam emprego direto de mão de obra, a nova jornada passa a valer com o aditamento para reequilíbrio econômico-financeiro, que deve ocorrer em até um ano da publicação da emenda. Contratos aditados nos dois primeiros meses seguem as novas regras desde o início de sua vigência. Vencido o prazo de um ano, os empregados alocados passam a ser alcançados com ou sem aditamento.

CAPÍTULO 07

Onde o passivo trabalhista se forma

Reclamações sobre jornada costumam ser decididas com base em documentos produzidos pela própria empresa: cartões de ponto, escalas, recibos e normas coletivas. Os riscos abaixo começam a se formar em 16 de dezembro de 2026.

01

Horas além do novo limite

Jornada acima do teto, sem compensação válida, gera horas extras com reflexos em férias, 13º salário, FGTS e repouso.

02

Segundo repouso não concedido

Fora das hipóteses de norma coletiva, expõe a empresa ao risco de pagamento em dobro, na lógica do repouso não compensado.

03

Escala apoiada em cláusula sem efeito

A cláusula coletiva incompatível com a emenda deixa de sustentar a escala que a empresa acreditava estar protegida.

04

Valor-hora desatualizado

Horas extras calculadas pelo divisor antigo geram diferenças que se somam mês a mês, empregado a empregado.

05

Redução salarial indireta

Cortes em parcelas habituais ou no valor-hora dos horistas podem ser questionados como redução vedada.

06

Ponto e escalas desalinhados

Sistemas programados para a jornada antiga produzem, todos os dias, prova contra a própria empresa.

Esses riscos se repetem a cada mês e se multiplicam pelo número de empregados. O momento de corrigi-los é antes que apareçam no cartão de ponto.

CAPÍTULO 08

Checklist de adequação

O que a sua empresa precisa ter resolvido antes de 16 de dezembro de 2026.

- [ ] **01** Mapear a jornada e a escala praticadas em cada cargo e em cada setor.
- [ ] **02** Identificar a convenção coletiva aplicável e reler as cláusulas de jornada, escala e compensação.
- [ ] **03** Definir a estratégia de transição: 40 horas desde já ou negociação coletiva para a etapa de 42 horas.
- [ ] **04** Redesenhar as escalas com dois dias de repouso e a preferência pelo domingo.
- [ ] **05** Revisar os contratos de trabalho e formalizar aditivos e acordos de compensação.
- [ ] **06** Reconfigurar o controle de ponto para os novos limites diário e semanal.
- [ ] **07** Recalcular a folha: divisor, valor-hora, horas extras e salário dos horistas.
- [ ] **08** Revisar o banco de horas e os saldos formados sob a regra antiga.
- [ ] **09** Identificar os empregados enquadrados na exceção de nível superior e alta remuneração.
- [ ] **10** Orientar os gestores e comunicar a nova jornada aos empregados por escrito.

SEGUNDA ETAPA

A revisão deve ser repetida antes de 16 de dezembro de 2027, quando o limite cai para 40 horas e regimes como a 12×36 com intervalo indenizado deixam de caber no teto semanal.

CAPÍTULO 09 · ATUAÇÃO BGL

Auditoria de jornada e adequação à EC 141/2026

A BGL Advogados conduz a adequação de empresas à nova jornada por meio de uma auditoria trabalhista concentrada nos pontos que a emenda alterou. O trabalho é organizado em quatro etapas, com entregas definidas em cada uma.

01

Diagnóstico

Leitura das escalas, do controle de ponto, da folha, dos contratos e da norma coletiva aplicável, com o mapa dos pontos incompatíveis com a emenda.

02

Estratégia de transição

Definição do modelo de jornada de cada setor, avaliação da necessidade de negociação coletiva e tratamento dos regimes especiais.

03

Documentação

Aditivos contratuais, acordos de compensação, comunicados internos e a pauta jurídica para eventual negociação com o sindicato da categoria.

04

Acompanhamento

Revisão periódica até a etapa final de dezembro de 2027 e defesa da empresa em reclamações trabalhistas relacionadas à jornada.

EMPRESARIAL · TRABALHISTA EMPRESARIAL

Goiânia · GO · Atendimento presencial e remoto



BRITO GALVÃO & LOPO · ADVOGADOS

A jornada mudou. A sua empresa precisa estar pronta.

Empresarial e Trabalhista Empresarial
Goiânia · GO · bgladvogados.com.br

Conte seu caso à nossa equipe

Envie este guia a quem responde pelas decisões da empresa.

@bgladvogados_

Conteúdo informativo, atualizado em 12 de novembro de 2026. Não substitui a análise jurídica do caso concreto.